

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2885/2538

นางสาว สุด โพธิ์ทอง
นาง กาหลง พัดสมร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79 วรรคสอง, มาตรา 208

เมื่อมีการปิดประกาศคำบังคับหน้าศาลวันที่8ตุลาคม2535คำบังคับจะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อกำหนดเวลา15วันได้ล่วงพ้นไปแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา79วรรคสองหากจำเลยจะยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ต้องยื่นภายใน15วันนับจากวันที่24ตุลาคม2535ถ้าจำเลยไม่สามารถยื่นคำขอภายในระยะเวลาดังกล่าวก็จำต้องระบุเหตุแห่งการที่ยื่นคำขอมาล่าช้าแต่คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยลงวันที่25มกราคม2536ซึ่งเกินกำหนดเวลาดังกล่าวและมีได้ระบุเหตุผลที่ยื่นล่าช้ากำหนดเวลาที่จะยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่กรณีนี้หาใช่หกเดือนนับแต่วันที่ไต่สวนพิพากษาหรือได้มีการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยวิธีอื่นไม่

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามสัญญาจะขายที่ดินจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นพิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 30800 เลขที่ดิน 2023ให้แก่โจทก์ และรับเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือจากโจทก์ หากจำเลยเพิกเฉย

ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยชำระค่าเสียหาย
เป็นเงินจำนวน 25,000 บาทแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้มีปัญหาว่า จำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ภายใน
กำหนดเวลาตามมาตรา 208 หรือไม่ เห็นว่าเมื่อมีการปิดประกาศคำสั่งับหน้าศาล
วันที่ 8 ตุลาคม 2535 คำบังคับจะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อกำหนดเวลา 15 วัน ได้ล่วงพ้นไป
แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคสองหากจำเลยจะ
ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ ก็ต้องยื่นภายใน 15 วันนับจากวันที่ 24 ตุลาคม 2535 ถ้า
จำเลยไม่สามารถยื่นคำขอภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็จำต้องระบุเหตุแห่งการที่ยื่น
คำขอมาล่าช้าแต่คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยลงวันที่ 25 มกราคม 2536 ยื่น
มาเกินกำหนดเวลาดังกล่าว และมีได้ระบุเหตุผลที่ยื่นล่าช้าศาลชั้นต้นจึงยกคำขอให้
พิจารณาใหม่ของจำเลย กรณีนี้กำหนดเวลาที่จะยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่หาใช่หก
เดือนนับแต่วันที่ไต่ดทรัพย์หรือได้มีการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยวิธีอื่น
ตามที่จำเลยอ้างมาไม่

พิพากษายืน

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุทธิ นิชรโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ